

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 23/2534	อัยการ ศาลแขวง สงขลา	โจทก์
	นาง หนู แคล้ว แก้ว ประกอบ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 30, มาตรา 32, มาตรา 45

ความผิดฐานทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราโดยฝ่าฝืนกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 5,30,32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้คนละมาตรากัน การที่จำเลยทำสุราเข้ากับการที่จำเลยมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน เป็นความผิดสองกรรม คือฐานทำสุราเข้ากับฐานมีสุราแช่และสุรากลั่นไว้ในครอบครองหาใช่เป็นความผิดสามกรรมไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสุรา มาตรา 5,30, 32, 58 ฐานทำสุราแช่ ทำสุรากลั่น มีสุราแช่ มีสุรากลั่นและมีภาชนะตมกลั่นสุรา โดยไม่ได้รับอนุญาต และริบของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานทำสุรากลั่นโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน ฐานทำสุราแช่โดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ปรับ 200 บาท ฐานมีสุรากลั่นไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,

32พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 6 ปรับ 1,000 บาทฐานมีสุรา
แช่ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
มาตรา 5, 32 พระราชบัญญัติสุรา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 6 ปรับ 1,000 บาท
และฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในความครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2497 มาตรา 4 จำคุก 2 เดือน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 รวมลงโทษจำคุก 4 เดือนและปรับ 2,200 บาท กับให้บวกโทษจำคุก 6
เดือน ที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2809/2529 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำ
คุกในคดีนี้ด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 รวมเป็นจำคุก 10 เดือนและปรับ
2,200 บาท ธิบของกลางทั้งหมด จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็น
ว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาฐานทำสุรากลั่นโดยมิได้รับอนุญาต ลงโทษจำเลย
ข้อหาฐานมีสุรากลั่น ทำสุราแช่มีสุราแช่ และมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ใน
ครอบครองเมื่อลดโทษและบวกโทษแล้วคงจำคุก 8 เดือน และปรับ 2,200 บาทไม่
ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิด
กรรมเดียวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราแช่ที่จำเลยทำขึ้นและมีสุรากลั่นที่จำเลย
มิได้เป็นผู้ทำขึ้นไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติ
สุราพ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุราโดยไม่
ได้รับอนุญาตกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราโดยฝ่าฝืนกฎหมายไว้คนละมาตรากัน
เมื่อข้อหาทำสุราแช่กับสุรากลั่นไว้ในครอบครองเป็นการกระทำคราวเดียวกัน ดังนั้น
การที่จำเลยทำสุราแช่กับการที่จำเลยมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองในคราว
เดียวกันเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดสองกรรมเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลย

ข้อหาทำสุราแช่ มีสุราแช่และมีสุรากลั่นเป็นสามกรรมนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานทำสุราแช่ ปรับ 200 บาทกระตังหนึ่ง ฐานมีสุราแช่และมีสุรากลั่นไว้ในครอบครอง ปรับ 1,000บาท อีกกระตังหนึ่ง รวมกับ โทษจำคุกฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่นสุราไว้ในครอบครอง 2 เดือน เป็นจำคุก 2 เดือน และปรับ 1,200 บาทเมื่อบวกกับโทษที่ศาลรอไว้แล้ว เป็นจำคุก 8 เดือน และปรับ1,200 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>